



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE CELEBRAM ENTRE SI TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA E ARAÚJO & FISTAROL LTDA.

TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 77.766.483/0001-64, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, localizada na rodovia BR-469, nº 12280, Parque Nacional do Iguaçu, CEP: 85.859-899, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, neste ato representada por seu Administrador RAFAEL GUSTAVO ANTONIO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 6.455.829-3 e inscrito no CPF nº 036.661.839-30;

ARAÚJO & FISTAROL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.600.437/0001-05, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, localizada na rua Olavo Bilac, nº 1319, APT. 1302, Centro, CEP: 85.812-141, na cidade de Cascavel-PR, neste ato representada pelo Gerente Geral JOSÉ ATÍLIO FISTAROL ARAUJO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1.297.591 e inscrito no CPF nº 186.399.689-34.

Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas celebram entre si contrato de prestação de serviços, o qual se regerá pelas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo Único: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviço pela **CONTRATADA**, em seu escritório e nas dependências da **CONTRATANTE**, para implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão Ambiental, com base, mas não se restringindo, nos requisitos das Normas NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015, respectivamente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS

Parágrafo Único: Os serviços a serem prestados estão descritos na proposta comercial, que segue assinada e faz parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**, pelos serviços prestados, o valor de R\$ 5.210,00 (cinco mil, duzentos e dez reais) mensais.

Parágrafo Segundo: O valor do ISS, com alíquota de 5% (cinco por cento), será acrescido ao valor citado no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, com base nos valores mensais proporcionais das notas fiscais emitidas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Terceiro: No preço constante no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, estão incluídos todos os custos, obrigações e encargos inerentes ao objeto

contratado, não podendo ser atribuída à **CONTRATANTE** nenhuma despesa adicional, a qualquer título, exceto o disposto no Parágrafo Segundo desta Cláusula.

Parágrafo Quarto: Caso haja variação significativa nos custos dos serviços ora contratos, a **CONTRATADA** comunicará à **CONTRATANTE** a intenção de atualização dos honorários e de comum acordo definirão a melhor forma de suprir financeiramente tal variação, desde que demonstrado pela **CONTRATADA** o real desequilíbrio financeiro do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos ocorrerão até o 10º dia útil do mês subsequente à prestação de serviços, desde que cumprido o exigido na Parágrafo Segundo desta Cláusula.

Parágrafo Segundo: Para aprovação do pagamento, a **CONTRATADA** deverá enviar cronograma das atividades realizadas, para validação da **CONTRATANTE** e posterior emissão da nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único: Constituem-se obrigações da **CONTRATADA**, sem prejuízo das demais, especificadas ou implícitas no contrato:

- Orientar e coordenação as atividades, com base em planejamento especificamente elaborado, para implementar os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão Ambiental, que permita posterior submissão da **CONTRATANTE** à instituição certificadora, visando certificação conforme os requisitos das Normas NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015;
- Prestar os serviços com atenção, zelo e boa-fé, conforme o solicitado pela **CONTRATANTE**, obedecendo aos prazos estabelecidos;
- Ser responsável pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços;
- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas neste, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- Prover os serviços, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
- Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência do serviço contratado, respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles causados;
- Cumprir integralmente as normas referente a saúde e segurança do trabalho;

- Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução deste contrato. Atender a todos os encargos e despesas decorrentes de assistência médica e seguros contra acidentes de trabalho, leis trabalhistas, previdência social, impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, relacionados direta ou indiretamente com a execução das atividades.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Parágrafo Único: São obrigações da parte **CONTRATANTE**:

- Fornecer, sempre que solicitado pela **CONTRATADA**, todos os esclarecimentos que se fizerem necessários à execução das atividades necessárias;
- Cumprir os prazos para execução das atividades, conforme planejamento;
- Oferecer disponibilidade de pessoal, para execução de entrevistas e treinamentos;
- Fornecer local adequado à execução das atividades, incluindo os treinamentos;
- Reproduzir apostilas aos participantes de treinamentos, a partir de originais fornecidos pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E HORA ADICIONAL

- **Parágrafo Primeiro:** O prazo de execução dos serviços descritos é de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura deste contrato ou até o total cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.
- **Parágrafo Segundo:** Caso esse período não possa ser cumprido, por motivos estritos da **CONTRATADA**, as horas excedentes serão por ela suportadas sem ônus à **CONTRATANTE**.
- **Parágrafo Terceiro:** Entretanto, se a carga horária e prazos estipulados forem insuficientes para a conclusão das atividades por responsabilidade da **CONTRATANTE**, as horas adicionais serão apropriadas e cobradas à razão de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por homem/hora.
- **Parágrafo Quarto:** De qualquer modo, tanto prazo quanto carga horária, poderá ser redefinido de comum acordo entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, face às dificuldades enfrentadas durante a realização das atividades, mediante formalização de aditivo contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

Parágrafo Único: O valor contratado será reajustado pela variação anual máxima do índice INPC/IBGE, sobre os 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao início da vigência deste contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro: Em caso de infração contratual por quaisquer das partes, fica facultado à parte prejudicada cobrar multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração.

Parágrafo Segundo: A parte prejudicada deverá enviar notificação escrita à outra parte, para que esta regularize a obrigação no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados do recebimento da referida notificação. Uma vez transcorrido o prazo, sem que a parte inadimplente tenha cumprido sua obrigação, poderá a parte prejudicada aplicar a multa.

Parágrafo Terceiro: A cada obrigação contratual descumprida será aplicada a penalidade correspondente, que é independente e cumulativa.

Parágrafo Quarto: O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 10% (dez por cento) calculado sobre o valor deste contrato.

Parágrafo Quinto: A penalidade não será aplicada caso o fato gerador tenha sido motivado por força maior ou caso fortuito, desde que expressamente comprovado e aceito pela outra parte.

Parágrafo Sexto: As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem nenhuma outra prevista em lei, nem a responsabilidade por perdas e danos que uma parte causar a outra, em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste contrato.

Parágrafo Sétimo: Nenhuma penalidade será aplicada sem que a parte infratora tenha resguardado seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: O presente contrato poderá ser extinto a qualquer momento, desde que a parte interessada proceda com notificação expressa à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo: No caso de rescisão contratual unilateral, sem respaldo o apresentado no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, a parte interessada na rescisão deverá arcar com multa de 30% (trinta por cento) do valor remanescente do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ADITIVOS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Parágrafo Único: Quaisquer alterações ou aditivos contratuais a serem feitos no presente contrato, somente serão feitos por intermédio de documento assinado pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO ACORDO INTEGRAL

Parágrafo Único: Todos os acordos e entendimentos entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, referentes ao objeto e condições do contrato, estão integralmente reguladas no presente instrumento, estando expressamente revogadas quaisquer negociações anteriores não refletidas neste contrato e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO TÍTULO EXECUTIVO

Parágrafo Único: O presente contrato constitui título executivo extrajudicial e as obrigações assumidas pelas partes comportam execução específica, na forma do art. 784, III do CPC/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PROTEÇÃO DOS DADOS

Parágrafo Primeiro: As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), que de maneira ampla e perfeita será aplicada ao presente instrumento, obrigando assim as Partes a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD, não devendo praticar qualquer tipo de ato que envolva os dados pessoais relativos ao Contrato sem a prévia autorização ou solicitação da outra Parte, observando sempre os princípios da adequação e necessidade do tratamento.

Parágrafo segundo: Caso haja o desligamento ou rescisão do presente contrato, os dados de ambas as partes serão devidamente descartados, conforme estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

Parágrafo terceiro: A **CONTRATADA** manterá sigilo sobre os dados que tiver acesso em decorrência da prestação de serviços.

Parágrafo Quarto: A **CONTRATANTE** ao conceder anuência a este contrato, permite a **CONTRATADA** a utilização a logo da empresa contratante em seu portfólio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro: As partes reconhecem expressamente que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer tipo de sociedade, associação, relação contratual de mandato, agenciamento ou distribuição entre elas, bem como qualquer vínculo empregatício entre as partes e os empregados e/ou prepostos destacados pela **CONTRATADA** para a execução dos serviços ora pactuados.

Parágrafo Segundo: A **CONTRATADA**, neste ato, declara não haver vínculo empregatício entre seus empregados, sócios e administradores e a **CONTRATANTE**, não restando qualquer liame de subordinação, pessoalidade

ou ingerência, sobretudo de natureza técnica sobre os serviços e atividades objeto deste Contrato.

Parágrafo Terceiro: O pessoal contratado para execução dos serviços, pessoas, físicas ou jurídicas, ficarão subordinadas à **CONTRATADA**, a quem caberá exclusivamente os poderes de administração, direção e controle de suas atividades, incluindo o pagamento de qualquer remuneração ou reembolso que seja devido aos seus subordinados, não existindo qualquer vínculo entre essas pessoas físicas ou jurídicas com a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Parágrafo Único: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Cidade de Foz do Iguaçu – PR.

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Foz do Iguaçu, 25 de junho de 2024.

P/ CONTRATANTE

RAFAEL GUSTAVO

ANTONIO:036661839

30

Assinado de forma digital por

RAFAEL GUSTAVO

ANTONIO:03666183930

Dados: 2024.06.25 14:13:39 -03'00'

TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA

Rafael Gustavo Antônio

Administrador

P/ CONTRATADA

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE ATILIO FISTAROL ARAUJO

Data: 05/07/2024 09:20:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARAÚJO & FISTAROL LTDA

José Atilio Fistarol Araujo

Gerente Geral

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALEXANDRA RENATA MICHELON

Data: 05/07/2024 09:32:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1ª Testemunha

2ª Testemunha